

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5070370-07.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: AGATHA MACHADO GOMES

RECORRENTE: RAVI MACHADO SANTOS PEREIRA

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÓRMULA INFANTIL. SUPLEMENTO NUTRICIONAL. NEOCATE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRARIEDADE, OBSCURIDADE OU DÚVIDA NO JULGADO. ARTIGO 1.022 DO CPC C/C ARTIGO 48 DA LEI Nº 9.099/95. CONCEITO MAIS AMPLO DE OMISSÃO. INADEQUADA OU GENÉRICA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ASSISTE RAZÃO AO EMBARGANTE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO EMBARGADA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo a decisão embargada na íntegra. Sem custas, nem honorários. Publique-se e intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2024.

5070370-07.2024.4.02.5101

510015006235 .V4

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5070370-07.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: AGATHA MACHADO GOMES

RECORRENTE: RAVI MACHADO SANTOS PEREIRA

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão retro, alegando omissão/contradição e com o objetivo de prequestionamento.

Em suas razões, sustenta o embargante que "*a decisão pauta-se em parecer do NAT-JUS que se fundamenta em instrução do Ministério da Saúde. Todavia, ignora que tanto o Ministério da Saúde, bem como a OMS indicam que até os 12 meses de vida, o aleitamento seja materno ou por fórmula infantil, é a base da alimentação da criança, que está começando a ser introduzida a novos alimentos e em alguns casos não os aceita bem, motivo pelo qual é necessário que seja mantido o consumo de leite materno ou fórmula infantil. Impende salientar que inclusive é recomendado a manutenção da amamentação até os 23 meses de vida.*"

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

VOTO

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC c/c artigo 48 da Lei nº 9.099/95, servem apenas para sanar obscuridades, contradições, omissão e erro material, *in verbis*:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

*II - incorra em qualquer das condutas descritas no **art. 489, § 1º**.*

Assim, de acordo com o novo Código de Processo Civil, foi conceituada, de forma ampla, a omissão para fins de admissibilidade dos embargos de declaração, havendo remissão ao artigo 489, §1º que define as hipóteses de ausência de fundamentação em qualquer decisão, que deverá ser retificada, sendo as seguintes:

Artigo 489 (...)

1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Denota-se pelo texto mencionado que a omissão pode ser caracterizada caso haja uma inadequada ou genérica fundamentação, sendo exigido pelo legislador pátrio que o caso concreto seja individualmente analisado pelo julgador, bem como que suas razões de decidir estejam claras e condizentes ao caso concreto.

Da mesma forma, a tese relevante para o caso concreto deve ser analisada pelo julgador, que poderá acolhê-la ou afastá-la, apresentando sua fundamentação.

No caso em tela, não houve qualquer omissão/contradição ou obscuridade por parte do julgador, que, de forma fundamentada, entendeu por ausentes, no momento, os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteada.

Conforme devidamente fundamentado no acórdão retro, de acordo com o parecer do NATJUS (Evento 17 dos autos originários), a partir dos 6 meses de idade é recomendado pelo Ministério da Saúde o início da introdução da alimentação complementar.

A introdução alimentar é a fase em que os bebês começam a comer alimentos além do leite materno, e é recomendada a partir dos 6 meses de idade. Nesse momento, o sistema digestivo do bebê já está mais maduro e pode processar outros alimentos.

Nessa fase, ocorre a substituição gradual das refeições lácteas por alimentos in natura (cereais, raízes e tubérculos; feijões; carnes e ovos; legumes, verduras e frutas). Aos 6 meses é indicado a introdução de duas papas de fruta (colação e lanche da tarde) e uma papa salgada (almoço), sendo indicada a realização de 4 refeições lácteas de 180 a 200ml (720-800ml/dia). Ao completar 7 meses de idade, é esperado que o lactente introduza a segunda papa salgada (jantar), sendo recomendadas 3 refeições lácteas de 180 a 200ml, totalizando o consumo máximo 600ml/dia. Destaca-se que volumes lácteos acima do recomendado acabam mantendo criança saciada e, conseqüentemente, com menor apetite para os demais grupos alimentares.

Assim, não se está, neste momento, a negar no mérito o referido insumo ao autor, mas apenas em fase de cognição sumária, entendendo que não há demonstração de que o referido insumo é a única forma de alimentar o autor, sendo certo que, em uma primeira vista, o parecer do NATJUS demonstra uma via alternativa mais natural e adequada para o crescimento do autor do que um insumo fabricado em laboratório.

Cumpra esclarecer que, neste momento, apenas se está a analisar a tutela de urgência, com base nos documentos até então juntado nos autos.

Desse modo, conclui-se que o embargante não apontou qualquer omissão, contradição, erro material ou obscuridade do julgado, mas apenas opôs os embargos para fins de prequestionamento da matéria.

Nessa toada, considero prequestionados os dispositivos legais para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores.

Ante o exposto, voto por CONHECER E REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo a decisão embargada na íntegra. Sem custas, nem honorários. Publique-se e intemem-se as partes. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem.